

자금세탁방지 핵심요원(기초)

고액현금거래보고제도(CTR)(1)

Key Points

Q

**계좌에서 자금을 인출하여 외화 현금을
매입하는 경우, 해당 외화 현금금액은 CTR
보고 대상이다.**

A

X

계좌에서 인출한 자금으로 외화현금을
매입하는 경우, CTR 보고대상에 해당하지
않는다.

학습목표 TODAY'S GOAL

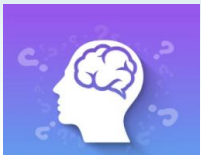
- » 현금거래의 취약성을 설명할 수 있다.
- » 고액현금거래보고 제도의 개요를 설명할 수 있다.
- » 보고 대상거래에 대하여 설명할 수 있다.



학습내용 TODAY'S CONTENTS

- » 현금거래의 취약성
- » 고액현금거래보고 제도의 개요
- » 보고 대상거래





AML 상식 타임

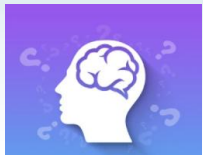


현금·람보르기니까지 나온 상품권 업체와 결탁·돈세탁 일당 딜미



투자 사기 피해금 세탁해준 업체들에 경찰이 압수한 압수품. 연합뉴스

<출처 : 중앙일보>

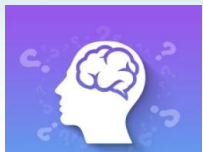


AML 상식 타임



- ‘투자 리딩방’ 등으로 피해자들에게 가로챈 투자금 수십억원을 상품권 업체를 통해 세탁해 준 일당이 붙잡혔힘.
- 이들은 오피스텔과 아파트에 사무실을 마련하고 상품권 업체들의 법인 계좌를 통해 사기 조직이 가로챈 사기 피해금을 세탁한 것으로 알려짐
- A업체는 사기 조직에 받은 피해금을 B사 등 법인 네 곳으로부터 **수표**로 받은 뒤 **상품권**을 넘기고, B사 등은 이를 고스란히 C업체에 전달했고 C업체는 다시 이 상품권을 A업체에 전달하고 **현금**으로 돌려받음
- 이렇게 세탁한 돈은 현금 수거책과 총책을 통해 사기 조직에 되돌아 갔고, B사 등 4개 법인은 상품권을 통한 자금 세탁을 위해 허위로 만들어진 것으로 확인됨

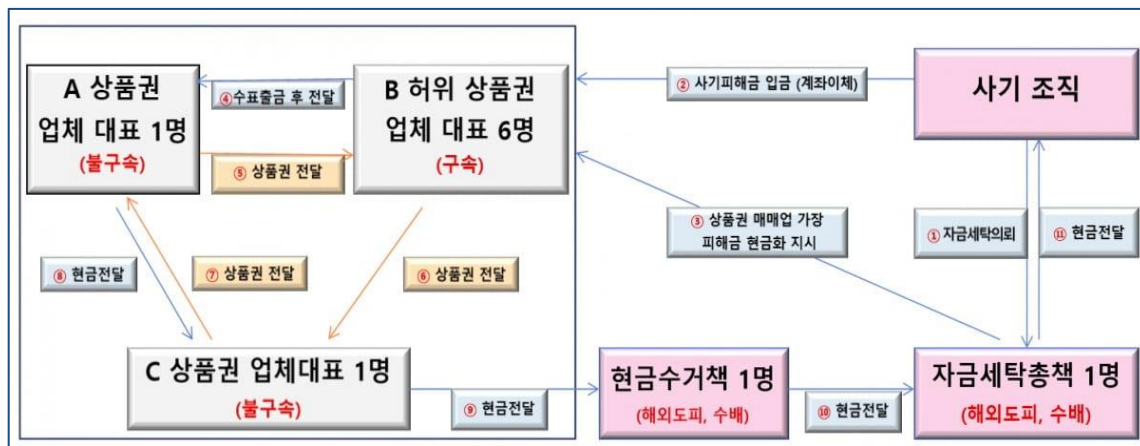
< 출처 : 중앙일보 >



AML 상식 타임



- 이들은 상품권 업체를 방문할 때 CCTV 영상을 촬영하고 상품권을 사고 파는 허위 영수증을 작성하는 등 정상적 업체를 운영하는 것처럼 가장해 수사기관의 추적을 피하려 한 것으로 조사됨
- 경찰은 수사 과정에서 이들이 갖고 있던 현금 22억원과 수입차, 명품 시계 등 28억이 넘는 물품을 압수함



<출처 : 중앙일보>



01

현금거래의 취약성

국가위험평가 - 현금 사용과 자금세탁 취약성

<출처 : 국가위험평가보고서>

1. 현금거래의 특성

- 현금의 유통과정에서 지급인·수취인·거래상품 등 관련 기록이 남지 않는 **거래의 익명성, 고액권의 등장, 규모파악의 한계**라는 특성으로 인하여 ML/TF 목적으로도 흔하게 악용되는 수단임
- 한국은 현금 **저사용국**으로 분류되지만, 경제적·사회적·문화적 요인을 고려할 때 전체적으로 **현금 고사용국**의 여건과 유사하다고 평가하고 있음(지하경제 규모, GDP)

국가위험평가 - 현금 사용과 자금세탁 취약성

<출처 : 국가위험평가보고서>

2. 현금거래의 취약 요인 평가

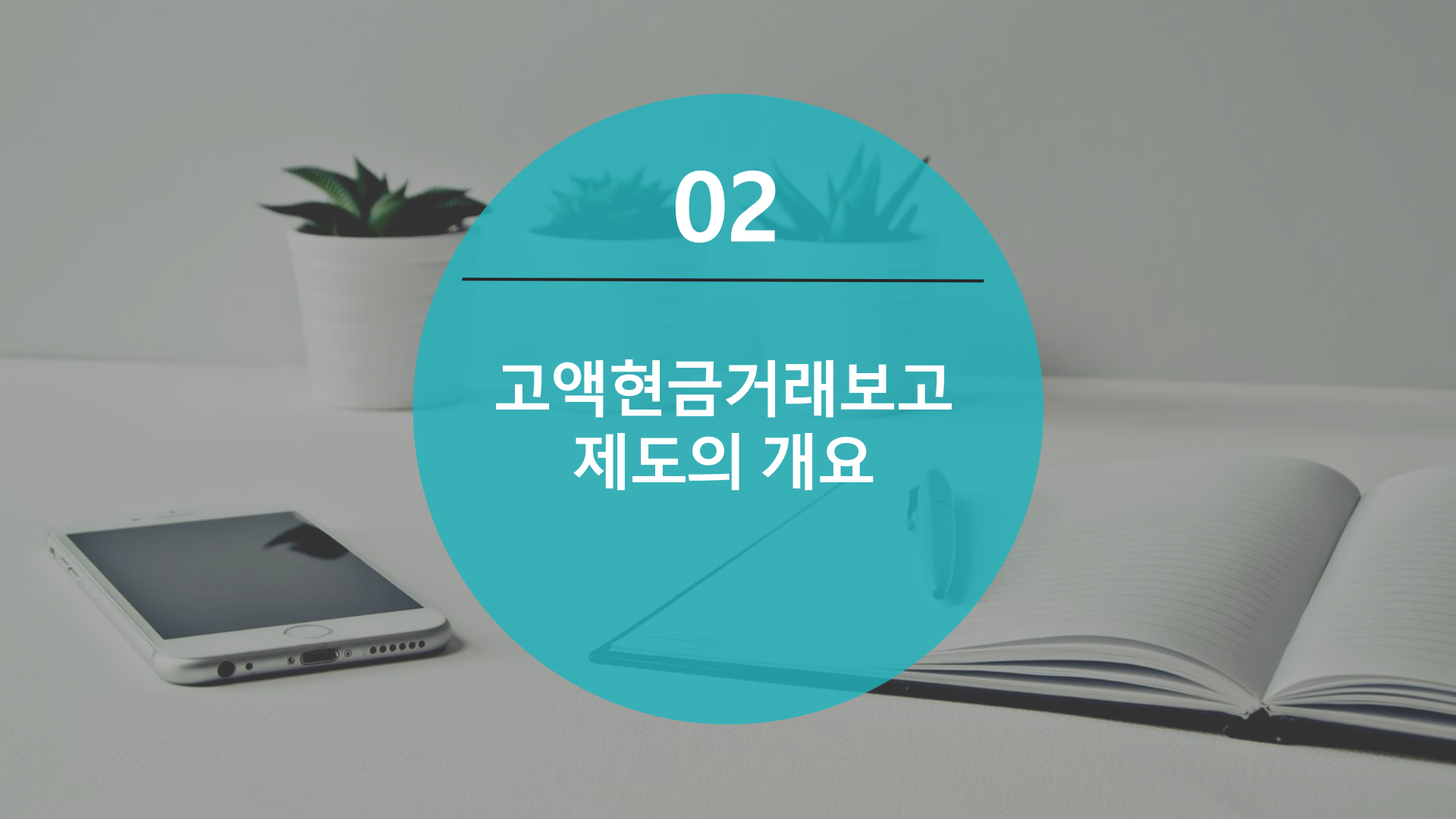
- 대면 거래에서 현금이 여전히 주된 거래 수단으로 활용되고 있는 점,
- 현금 고사용국의 여건을 가지고 있는 점
- 낮은 고액권 환수율은 현금거래가 자금세탁의 취약 요인이 될 수 있음을 시사하고 있음
- 실제 현금은 여전히 가장 널리 사용되는 자금세탁 수단으로 알려져 있고, 현금을 사용해 자금을 은닉하는 다양한 사례가 보고(조세탈루, 보이스피싱, 도박에서 발생한 범죄수익을 세탁하여 현금으로 은닉)

국가위험평가 - 현금 사용과 자금세탁 취약성

<출처 : 국가위험평가보고서>

3. 현금거래의 위험 대응방안

- 고액현금거래보고 제도의 확대
- 현금영수증제도 운영
- 소득공제율 제도 운영



02

고객현금거래보고 제도의 개요

고액현금거래보고(Currency Transaction Report : CTR)란?

금융거래 중 일정금액 이상의 현금거래가 발생하는 경우 이를 금융정보분석원에 보고하는 제도

- 객관적 기준에 의해 일정금액 이상의 현금거래를 보고토록 함으로써 불법자금의 유출입 또는 자금세탁혐의가 있는 **비정상적 금융거래를 효율적으로 차단하려는 목적**
- 주관적인 판단에 따라 보고되는 의심거래와 구분되어, 의심거래로 적발하지 못하는 불법 금융거래를 CTR 자료를 이용한 **다양한 분석을 통하여 적발 가능하고, 의심스러운 거래 보고 제도를 보완하는 역할도 수행함**
- 1거래일 동안 합산하여 **1천만 원** 이상의 현금을 입금하거나 출금한 경우 **거래자의 신원과 거래일시, 거래금액 등이 전산시스템을 통해 자동 보고되도록 함**

고액현금거래보고(Currency Transaction Report : CTR)란?

- 국제적으로 모든 국가가 CTR제도를 도입하고 있는 것은 아니며, 각국이 자국의 사정에 맞춰 제도를 운영
- 미국을 시작으로 호주, 캐나다 등 주로 선진국 FIU에서 도입하여 운영하여 왔으나 최근 들어 대만, 과테말라, 슬로베니아, 파나마, 콜롬비아, 베네수엘라 등으로 그 도입이 점차 확대되어 가고 있음
- 자금세탁거래 차단에 효율성이 높다는 사실이 인정됨에 따라 FATF 등 자금세탁방지 관련 국제기구들은 각국의 제도 도입을 적극 권고함
- 우리나라는 금융거래에서 현금거래 비중이 높은 점 때문에 중요한 자금세탁방지 장치로 인식

CTR 보고 면제 운영방식

보고면제 제도	미국, 캐나다 등은 보고와 관련된 비용부담을 줄이고, 자료의 실효성을 제고하기 위해 자금세탁 위험성이 상대적으로 낮은 정부기관 또는 금융기관 등과 거래는 금융회사가 스스로 판단하여 보고대상에서 제외할 수 운영
면제대상 법정 지정방식	우리나라 처럼 고객현금거래 보고 면제대상 기관을 법령(특금법 시행령)에 명시하고, 해당 기관의 현금 거래는 CTR보고를 면제토록하는 운영



03

보고 대상거래

CTR 보고 대상거래

» 동일인 명의 **동일인**

「금융실명법 제2조 4」의 **실지명의**가 동일한 경우

실지
명의

개인인 경우 : 성명, 주민등록번호

법인인 경우 : 법인명, 사업자등록번호 등

☞ 참고

외국인의 경우

「금융실명법 제2조 4」의 여권, 외국인등록증,
국내 거소신고서 등의 실명증표별로 구분하여 합산

CTR 보고 대상거래

» 동일 금융회사

동일 금융회사에서 발생한 거래를 합산하여
모든 금융회사가 보고의무 기관임

금융회사별로 보고 대상 여부를 판단하며
타 금융회사 거래는 합산되지 않음

- 1백만 원 이하의 송금, 환전 및 공과금 수납, 지출 등은 합산에서 제외됨

3 보고 대상거래 및 보고 제외

CTR 보고 대상거래

» 1거래일

보고 대상은 1거래일을 기준으로 합산함

1거래일

영업일이 아닌 달력의 일자 기준이므로
공휴일의 거래도 개별적으로 보고기준으로 산정

※ 단, 카지노 사업자는 **1건당** 지급 또는 영수금액 기준

CTR 보고 대상거래

» 현금(외화 제외) 또는 현금과 비슷한 기능의 지급수단

- 현금의 지급 또는 영수거래란 현금의 물리적 입금 또는 출금을 수반하는 금융거래(계약)를 말함.
- 고객이 지폐 또는 동전을 가져오거나 찾아가는 거래를 말함
→ “지급”, “영수”는 금융회사를 기준으로 한 것이며
고객의 입장에서는 인출 또는 입금거래가 됨

보고기준
금액

‘지급거래’와 ‘입금거래’는 각각 별도로
합산하여 보고기준금액이 넘는지를 판단함

→ ‘지급거래’와 ‘입금거래’를 합산하지는 않음

CTR 보고 대상거래

» 현금(외화 제외) 또는 **현금과 비슷한 기능의 지급수단**

특정금융정보법 시행령 제8조의3에서 정한 CTR 보고대상에 해당하는 현금과 비슷한 기능의 지급수단은?

- 카지노사업자가 지급 또는 영수하는 수표 중 **권면액이 100만원을 초과하는 수표**를 말함
- 다만, 카지노사업자가 그 수표를 지급하거나 영수하면서 실지명의를 확인한 후 실지명의 및 수표번호를 기록·관리하는 경우는 제외함

CTR 보고 대상거래

» 현금(외화 제외)

보고 대상이 아님

어음, 수표, 우편환 등을 계좌에 입금하는 거래

계좌이체, 텔레뱅킹, 인터넷뱅킹 등 현금의 수수없이 회계상의 가치이전만 이루어지는 거래

보고 대상이 아님

☞ 실제 현금의 물리적 이동은 없으나 고객의 요청 등에 의하여 현금으로 처리하는 거래는 보고 대상거래에 해당하지 않음

CTR 보고 대상거래 – 현금(외화/수표 제외)

참고 외화거래 시 주의할 점

- 미달러화를 원화 현금으로 환전해 가거나 원화 현금을 가져와 미달러화로 환전해 가는 경우에는 보고 대상 현금거래에 포함
- 미달러화 환전 대금을 예금통장에 입금하거나 계좌에서 인출한 자금을 미달러화로 환전하는 경우 보고 대상 현금거래가 아님

CTR 보고 대상거래 – 현금(외화/수표 제외)

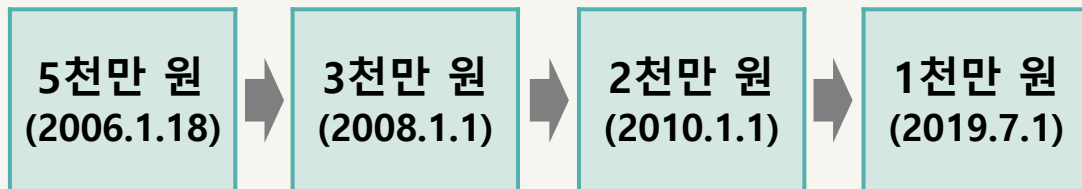
참고 자기앞수표거래 시 주의할 점

- 자점 또는 타점 자기앞수표를 계좌에 입금하거나 계좌에서 인출한 자금으로 자기앞수표를 발행하는 경우에는 보고 대상 현금거래가 아님
- 타금융회사가 발행한 정액권 자기앞수표를 지급 제시하여 현금으로 지급하는 경우 CTR 보고 주체는?
 - 2014년말까지 타금융회사가 발행한 정액권 자기앞수표를 현금으로 지급하는 경우, CTR 보고 주체는 해당 자기앞수표를 발행한 금융회사였으나,
 - 자기앞수표 결제시스템의 발전으로 타행 정액권 자기앞수표가 실시간으로 지급이 가능해짐에 따라 2015년 1월 1일부터는 해당 자기앞수표를 지급한 금융회사가 CTR 보고 주체임

3 보고 대상거래 및 보고 제외

CTR 보고 대상거래 – 1천만 원 이상

- CTR보고 기준금액의 단계적 하향 조정
(특정금융정보법 시행령 부칙 제2조)



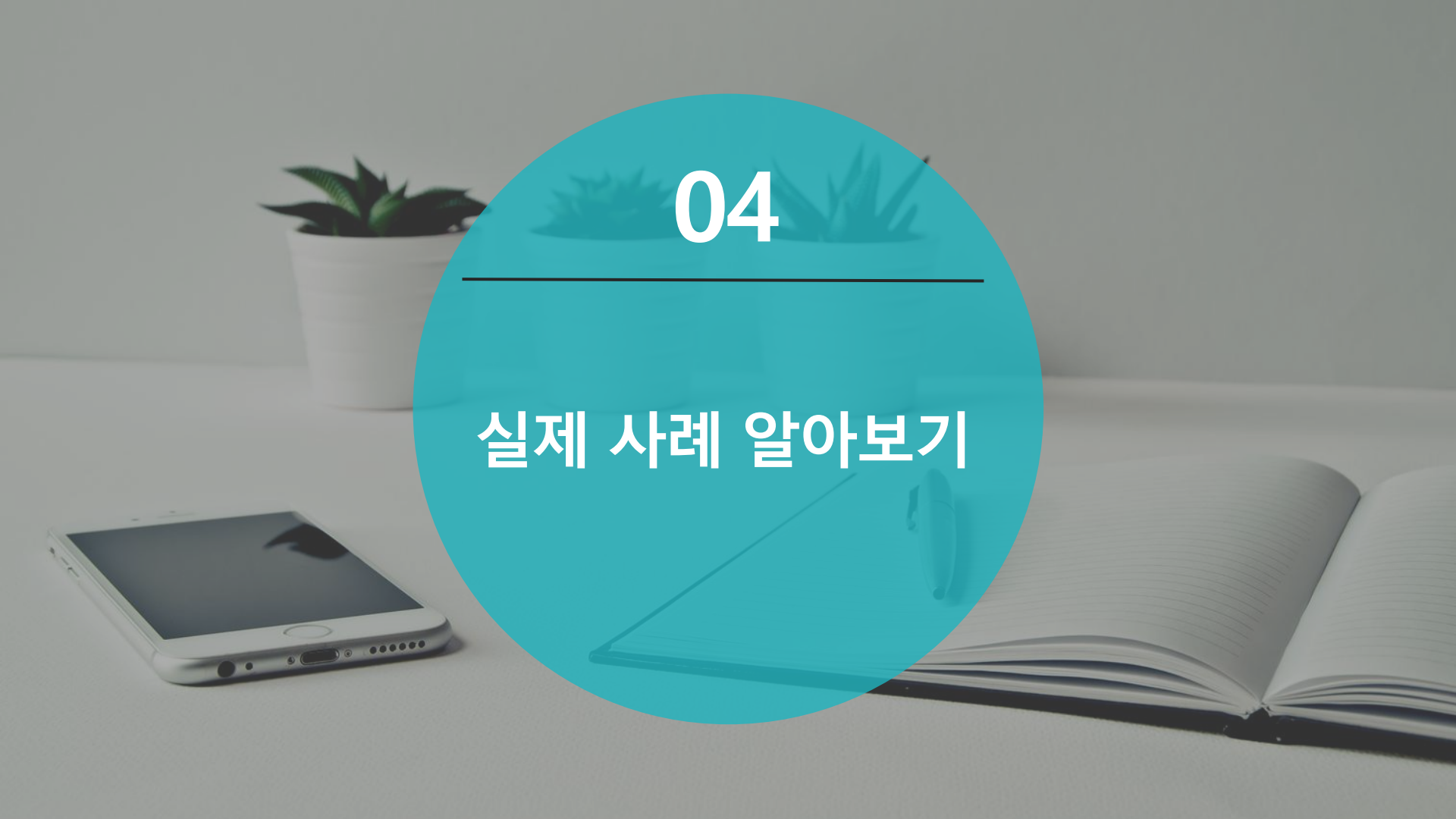
- 2019년 7월 특정금융거래보고법 개정
- 고액현금거래보고(CTR) 기준금액을 해외 주요국 수준으로 개선하기 위해 보고 기준금액을 인하 (2천만원→1천만원)

3 보고 대상거래 및 보고 제외

CTR 보고 대상거래 – 현금(외화/수표 제외)

참고 보고주체와 보고대상

구분	보고주체 금융회사	보고대상
통장거래	계좌개설 금융회사	계좌명의인
무통장송금 거래	송금 금융회사	송금의뢰인
자동화기기 거래	계좌보유 금융회사	계좌명의인
<u>자기앞수표 지급거래</u>	<u>자기앞수표 현금 지급은행</u>	자기앞수표 지급 제시인



04

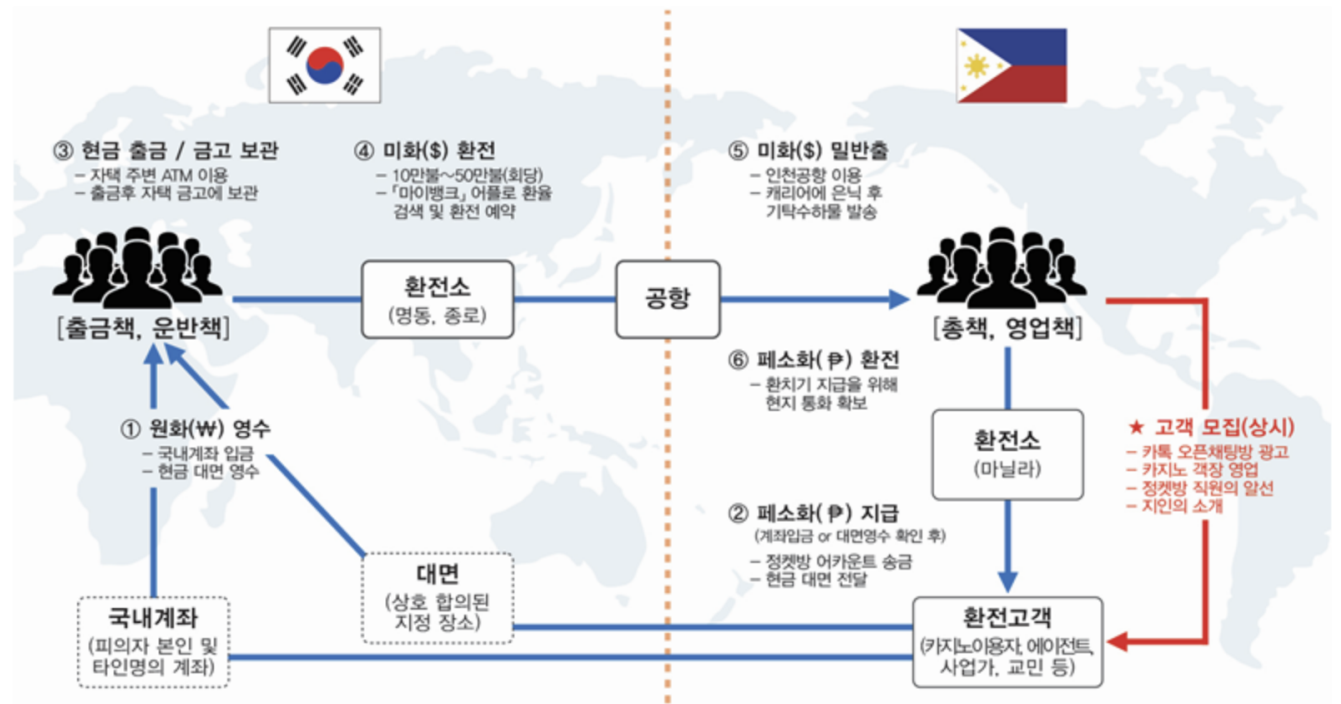
실제 사례 알아보기

캐리어로 해외 도박자금 1,150억원 밀반출 ... 환치기 적발

- 서울세관은 해외 도박자금 등 1,370억원 상당을 한국과 필리핀 간 불법 지급 및 영수하고, 그 과정에서 한화 1,155억원 상당의 달러를 필리핀으로 밀반출한 총책과 운반총괄 및 공범들을 적발함
- 총책은 2022년부터 지인들을 필리핀 현지 영업책과 달러 운반책으로 고용해 조직적으로 환치기를 해 온 것으로 확인됨
- 총책과 현지 영업책은 필리핀 카지노 등에 상주하면서, 현지 SNS 단체 대화방 등을 통해 환치기 이용자 모집과 지급 대행을 전담함. 이들은 SNS 등을 보고 연락한 이용자들로부터 환치기 대상 금액(원화)을 국내 계좌로 입금받거나 국내에서 대면으로 수령함. 금액 수령이 확인되면, 해당 금액에 상당하는 폐소화를 해외 호텔 카지노 내에 마련된 고액 VIP 전용 사설 도박장 계좌로 이체하거나 현금으로 전달하는 수법으로 환치기업을 영위함

(출처: 서울 세관)

한국-필리핀 '환치기(무등록 외국환업무)' 거래도



출처 : 서울세관

캐리어로 해외 도박자금 1,150억원 밀반출 ... 환치기 적발

- 달러 운반책들은 국내에서 확보한 환치기 자금을 1회 평균 약 미화 20만 달러씩 총 519회에 걸쳐 필리핀으로 불법 반출하는 역할을 전담함
- 이들은 환치기 이용자들로부터 국내 계좌로 입금받거나 대면으로 수령한 자금을 명동·종로 소재 환전소에서 미화 100달러 지폐로 환전한 후 이를 캐리어, 골프백 등 기탁 수하물에 은닉해 세관 신고 없이 인천공항을 통해 불법 반출해, 필리핀 현지에서 환치기 자금으로 사용함
- 서울세관은 환치기가 밀수입, 보이스피싱, 도박자금 등 불법 자금의 주요 이동 통로로 악용되고 있다고 봄

(출처: 서울 세관)



정리하기 이번 시간 주요 학습내용을 정리해보겠습니다.

- ▶ 현금거래의 취약성을 설명할 수 있다.
- ▶ 고액현금거래보고 제도의 개요를 설명할 수 있다.
- ▶ 보고 대상거래에 대하여 설명할 수 있다.

본 교육자료는 한국금융연수원의 허가 없이 무단으로 복제, 배포, 전재, 2차적 저작물 작성 등을 금하며, 적발 시 저작권법에 의하여 민·형사상의 책임 등 불이익을 당할 수 있습니다.

Thank
you!

고객현금거래보고제도
(CTR)(1)